



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE OTTVA CIVILE

ORDINANZA EX ARTT. 669 QUATER E 669 SEPTIES C.P.C.

Il Giudice, dott. Fausto Basile, nei subprocedimenti riuniti iscritti al n. R.G. 1704-1/2022 e al R.G. n. 35518-1/2024, promossi

da

Parte_1 (C.F. C.F._1), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Cesare Jannoni Sebastianini, giusta procura allegata al ricorso;

RICORRENTE

nei confronti di

CP_1 (C.F. C.F._2), rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Sandulli, giusta procura allegata alla memoria difensiva;

RESISTENTE

PREMESSO CHE

con ricorso cautelare ex art. 669 *quater* cpc, depositato il 23.12.2024, nel corso di causa iscritta al n. RG 1704/2022, Parte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:

“A) autorizzare la comproprietaria Parte_1 a procedere alla esecuzione delle opere tutte indicate dal CTU quali necessarie alla regolarizzazione urbanistico-catastale degli immobili oggetto di causa, ordinando altresì alla comproprietaria CP_1 di non frapporre ostacoli e consentire l'esecuzione delle opere stesse; autorizzando Parte_1 a conferire all'uopo formale incarico a impresa appaltatrice dei lavori e nominando un direttore dei lavori (eventualmente ed ove possibile, nella medesima persona del CTU nominato in causa, per massima trasparenza e miglior rispondenza del risultato rispetto alle prescrizioni indicate in CTU).

B) autorizzare la comproprietaria Parte_1 a procedere in via personale ed esclusiva alla presentazione di formale domanda di concessione in sanatoria e di ogni altro provvedimento amministrativo necessario ad attestare l'avvenuta regolarizzazione dei beni immobili in proprietà comune con la germana CP_1 ed oggetto di causa, non appena eseguite le opere di cui sub A); con provvedimento autorizzativo espressamente sostitutivo dell'assenso della comproprietaria CP_1. Autorizzando Parte_1 [...] a conferire all'uopo formale incarico a tecnico designando (eventualmente ed ove possibile, nella medesima persona del CTU nominato in causa, per massima trasparenza e miglior rispondenza del risultato rispetto alle prescrizioni indicate in CTU)

C) autorizzare la comproprietaria Parte_1 a procedere in via personale ed esclusiva:



a) alla predisposizione e presentazione di eventuale denuncia di successione integrativa in morte di **Persona_1** avente ad oggetto le somme giacenti ed esistenti sul conto corrente BP n.200730 intestato alla de cuius (in particolare, ove non corrispondenti a quelle indicate nella denuncia di successione quali attribuibili alla deceduta), ove necessarie ai fini dello svincolo delle somme tutte giacenti sul richiamato conto corrente, nella disponibilità ed in favore di **Parte_1** da parte dell'Istituto di Credito;

b) all'atto del consentito svincolo delle giacenze di cui sub a), a conferire immediate espresse disposizioni all'Istituto di Credito BP od altro Istituto ai fini del pagamento dei debiti ereditari di cui all'allegato prospetto (computando le somme medio tempore già anticipate dalla Sig.a **Parte_1** – cfr. dizione “Pagata” in prospetto diffida) mediante utilizzo delle somme tutte giacenti sull'indicato conto corrente; nonché al pagamento degli oneri dovuti a titolo di imposta di successione in morte di **Persona_1** (relativamente alle denunce di successione integrative necessarie) e relativi compensi professionali, da trasmettere al professionista incaricato (a tal fine, indicandosi sin d'ora il designando professionista nella persona del Dr **Controparte_2**)

c) eliminati come sopra i debiti ereditari, a procedere alla chiusura del conto corrente BP n.200730 ed al versamento delle residue liquidità su nuovo conto corrente appositamente creato intestato alla medesima **Parte_1** , autorizzando la stessa all'utilizzo di dette liquidità ai fini degli adempimenti di cui sub A) e B) ed al pagamento dei compensi dei professionisti all'uopo incaricati. Ove residuassero liquidità a seguito degli adempimenti tutti di cui sopra, autorizzando **Parte_1** a procedere alla ripartizione al 50% tra le due eredi delle residue partite attive giacenti sul conto corrente ed alla chiusura del medesimo.

Ove al contrario le liquidità ritenute disponibili non risultassero sufficienti agli adempimenti tutti di cui sopra, ordinare ad entrambe le comproprietarie **Parte_1** e **CP_1** [...] di provvedere all'immediato versamento - sul conto corrente suindicato – delle ulteriori somme necessarie agli adempimenti stessi, in ragione del 50% ciascuna

d) a comunicare al conduttore dell'immobile di cui al punto 1 lett.g) di provvedere al pagamento dei futuri canoni locatizi ripartendo il relativo importo dovuto, in ragione del 50% ciascuna tra le due eredi da trasmettere alle stesse in via diretta

e) a procedere al conferimento ad agenzia immobiliare di mandato di locazione dell'immobile di cui a punto 1) lett. f) ed alla locazione del medesimo; con previsione di pagamento dei relativi canoni, in forma analoga a quanto suindicato sub d)

Emanando all'uopo ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile e/o necessario.

In subordine, ed ove ritenuto ammissibile, conferire incarico a soggetto terzo rispetto alle parti in causa ed in luogo dell'attrice **Parte_1** , ai fini del compimento degli adempimenti tutti di cui sopra sub A), B), C).

D) con condanna della convenuta **CP_1** al risarcimento – in favore di **Parte_1** [...] – dei danni tutti dalla medesima patiti e patiendi in conseguenza del mancato assenso e spontaneo adempimento della comproprietaria **CP_1** agli incombeni tutti di cui sopra sub A), B), C)

Salvis juribus



Con vittoria di spese, competenze ed onorari”

con ricorso ex artt. 669 *quater* c.p.c., 1172 c.c. e 700 c.p.c., depositato in data 2.4.2025, nel corso della causa iscritta al n. RG 35518/2024, *Parte_1* ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni in via cautelare:

*“A) autorizzare la comproprietaria *Parte_1* a procedere alla esecuzione delle opere tutte indicate dal CTU quali necessarie alla regolarizzazione urbanistico-catastale degli immobili oggetto di causa, ordinando altresì alla comproprietaria *CP_1* di non frapporre ostacoli e consentire l'esecuzione delle opere stesse; autorizzando *Parte_1* a conferire all'uopo formale incarico a impresa appaltatrice dei lavori e nominando un direttore dei lavori (eventualmente ed ove possibile, nella medesima persona del CTU nominato in causa, per massima trasparenza e miglior rispondenza del risultato rispetto alle prescrizioni indicate in CTU).*

*B) autorizzare la comproprietaria *Parte_1* a procedere in via personale ed esclusiva alla presentazione di formale domanda di concessione in sanatoria e di ogni altro adempimento amministrativo necessario ad attestare l'avvenuta regolarizzazione dei beni immobili in proprietà comune con la germana *CP_1* ed oggetto di causa, non appena eseguite le opere di cui sub A); con provvedimento autorizzativo espressamente sostitutivo dell'assenso della comproprietaria *CP_1*. Autorizzando *Parte_1* [...] a conferire all'uopo formale incarico a tecnico designando (eventualmente ed ove possibile, nella medesima persona del CTU nominato in causa, per massima trasparenza e miglior rispondenza del risultato rispetto alle prescrizioni indicate in CTU).*

*C) autorizzare la comproprietaria *Parte_1* a procedere in via personale ed esclusiva:*

*a) alla predisposizione e presentazione di eventuale denuncia di successione integrativa in morte di *Persona_1* avente ad oggetto le somme giacenti ed esistenti sul conto corrente BP n.200730 intestato alla de cuius (in particolare, ove non corrispondenti a quelle indicate nella denuncia di successione quali attribuibili alla deceduta), ove risultassero necessarie ai fini dello svincolo – in favore e nella disponibilità ed in favore di *Parte_1* e da parte dell'Istituto di Credito - delle somme tutte giacenti sul richiamato conto corrente; autorizzando altresì *Parte_1* al compimento delle formalità necessarie richieste dall'Istituto di Credito ai fini dello svincolo delle somme, ove per qualsiasi motivo non posto in attuazione dall'Istituto di Credito malgrado l'espressa richiesta in tal senso sottoscritta dalle coeredi *Parte_1* e *CP_1**

*b) all'atto del consentito svincolo delle giacenze di cui sub a), autorizzare *Parte_1* a conferire immediate espresse disposizioni all'Istituto di Credito BP od altro Istituto ai fini del pagamento dei debiti ereditari di cui all'allegato prospetto (computando le somme medio tempore già anticipate dalla Sig.a *Parte_1* – cfr. dizione “Pagata” in prospetto diffida) mediante utilizzo delle somme tutte giacenti sull'indicato conto corrente; nonché al pagamento degli oneri eventualmente dovuti a titolo di imposta di successione in morte di *Persona_1* (relativamente alle denunce di successione integrative ove necessarie) e relativi compensi professionali, da trasmettere al professionista incaricato (a tal fine, indicandosi sin d'ora il designando professionista nella persona del Dr *Controparte_2**



c) eliminati come sopra i debiti ereditari, autorizzare Parte_1 a procedere alla chiusura del conto corrente BP n.200730 ed al versamento delle residue liquidità su nuovo conto corrente appositamente creato intestato alla medesima Parte_1, autorizzando la stessa all'utilizzo di dette liquidità ai fini degli adempimenti di cui sub A) e B) ed al pagamento dei compensi dei professionisti all'uopo incaricati. Ove residuassero liquidità a seguito degli adempimenti tutti di cui sopra, autorizzando Parte_1 a procedere alla ripartizione al 50% tra le due eredi delle residue partite attive giacenti sul conto corrente ed alla chiusura del medesimo.

In subordine rispetto a quanto richiesto al superiore punto lett. b) e c) ed ove non risultasse consentito il pagamento dei debiti ereditari e degli oneri necessari alle attività di cui sopra sub A) e B) mediante utilizzo delle somme complessivamente giacenti sul conto corrente BP n.200730, autorizzare le parti al pagamento del 50% ciascuna dei debiti ereditari ordinando alle stesse altresì il pagamento al 50% ciascuna degli oneri necessari alle attività di cui sopra sub A) e B); ed in caso di anticipazione e pagamento di una sola, ordinando alla parte inadempiente il rimborso – in favore dell'altra parte - della propria quota non versata

d) a comunicare al conduttore dell'immobile di cui al punto 1 lett.g) di provvedere al pagamento dei futuri canoni locatizi ripartendo il relativo importo dovuto, in ragione del 50% ciascuna tra le due eredi da trasmettere alle stesse in via diretta; od in subordine, su conto corrente appositamente intestato all'esponente, autorizzando la stessa al percepimento dei frutti ed all'immediato versamento del 50% dei frutti stessi in favore della germana

CP_1

e) a procedere al conferimento ad agenzia immobiliare di mandato di locazione dell'immobile di cui a punto 1) lett. f) ed alla locazione del medesimo; con previsione di pagamento dei relativi canoni, in forma analoga a quanto suindicato sub d)

Emanando all'uopo ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile e/o necessario.

In subordine, ed ove ritenuto ammissibile, conferire incarico a soggetto terzo rispetto alle parti in causa ed in luogo dell'attrice Parte_1, ai fini del compimento degli adempimenti tutti di cui sopra sub A), B), C).

D) con condanna della convenuta CP_1 al risarcimento – in favore di Parte_1 [...] – dei danni tutti dalla medesima patita e patienti in conseguenza del mancato e/o tempestivo assenso e spontaneo adempimento della comproprietaria CP_1 agli incombenti tutti di cui sopra sub A), B), C)

Salvis juribus

Con vittoria di spese, competenze ed onora”

A sostegno delle proprie istanze cautelari, la ricorrente ha allegato che, nell'ambito dell'incarico conferito al CTU nel giudizio di merito, avente ad oggetto la divisione ereditaria del complesso immobiliare indiviso tra lei e la sorella, CP_1, il nominato consulente ha rilevato molteplici difformità urbanistiche e catastali, indicando la tipologia delle opere da eseguire per sanare le irregolarità e i costi di ripristino.



Parte ricorrente ha, altresì, dedotto la necessità, con riferimento all'ammissibilità della domanda di divisione, di procedere alla esecuzione delle opere descritte dal CTU quali interventi necessari per la regolarizzazione urbanistica e catastale degli immobili oggetto di causa, oltre al conseguimento delle sanatorie amministrative, adempimenti che ha lamentato essere stati ostacolati dalla conflittualità generatasi con la resistente, comproprietaria al 50 % degli immobili oggetto di causa, ad oggi indivisi.

Nel giudizio di merito iscritto al n. RG. 35518/2024 (riunito a quello iscritto al n. R.G. 1704/2022), *Parte_1* ha svolto domande riconvenzionali aventi ad oggetto gli adempimenti necessari, già evidenziati dal CTU, per la regolarizzazione amministrativa ed urbanistica degli immobili da dividere, nonché le modalità di esecuzione e pagamento dei lavori e gli adempimenti ulteriori necessari in conseguenza del decesso della comune madre *Persona_1*. In particolare: il pagamento dei debiti ereditari relitti, l'estinzione del conto corrente intestato alla *de cuius*, la locazione di un immobile dell'asse ereditario con ripartizione dei canoni di locazione, ed altri adempimenti dei quali ha lamentato l'ostruzionismo della sorella.

Si è costituita nel presente giudizio *CP_1* che ha chiesto il rigetto delle domande cautelari perché inammissibili in quanto già oggetto della causa di merito, non sussistendo, peraltro, il *periculum in mora* invocato dalla ricorrente.

Nel merito, ha eccepito la infondatezza delle richieste cautelari in assenza di una preventiva formazione della massa ereditaria, per la quale occorrerebbe delibare dapprima la domanda di usucapione e di collazione formulate dalla resistente, per l'eventuale imputazione e/o conferimento dei beni, onde stimarne del valore e alla stesura di un progetto divisionale tra le due eredi.

Sulle difformità urbanistiche e catastali indicate dal CTU, la resistente ha dedotto di non aver mai opposto ostacoli all'accertamento dello stato di legittimità dei beni immobili che compongono la comunione ereditaria, avendo interesse alla loro regolarizzazione in conformità alla vigenti norme urbanistiche, non condividendo - tuttavia - il nominativo del tecnico individuato dalla ricorrente, nella persona CTU, al fine di accertare le predette difformità ed indicare le attività da compiersi per rimuoverle.

Quanto alla richiesta di svincolo delle somme depositate sul conto corrente intestato alla *de cuius*, parte resistente ha eccepito che lo stesso è stato eseguito e le somme dovute sono state accreditate alle coeredi, in ragione delle quote di reciproca spettanza (doc. 6 fascicolo di parte resistente); pertanto, la relativa domanda dovrà essere dichiarata inammissibile per carenze di interesse a ricorrere, in assenza di utilità del provvedimento giudiziale richiesto.

Sul pagamento dei debiti ereditari, la resistente ha eccepito la inammissibilità della domanda, trattandosi di una obbligazione parziaria ex art. 752 c.c. che si divide *pro quota* tra gli eredi.

L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse è stata sollevata anche in riferimento alla domanda di ripartizione del canone di locazione dell'immobile sito in Roma, Viale Europa, dato che il conduttore, su richiesta della stessa ricorrente, già provvede alla corresponsione del canone di locazione a favore delle coeredi in proporzione alla quota spettante a ciascun comproprietario (doc. 8 fascicolo di parte ricorrente)



Sul conferimento del mandato ad un'agenzia immobiliare per concedere in locazione l'immobile ad uso commerciale di P.le della Radio (Roma), la resistente ha dedotto che l'importo del canone di locazione proposto dalla ricorrente risulta eccessivo, tanto da impedirne la locazione.

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Allo stato degli atti, nei limiti di una delibazione meramente sommaria propria della presente fase cautelare, i ricorsi devono essere rigettati per i motivi che si vengono ad esporre.

2. Come noto, il requisito del *fumus boni iuris*, condizione della domanda cautelare, consiste nella apparente fondatezza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti *prima facie*.

Nella specie, la domanda cautelare volta a conseguire in via giudiziale l'autorizzazione della comproprietaria ricorrente a procedere alla esecuzione delle opere necessarie alla regolarizzazione urbanistica degli immobili, la cui divisione è oggetto del giudizio di merito, non è strumentale alla anticipazione degli effetti della sentenza sulle domande riconvenzionali della convenuta, ma appare finalizzata a costituire una condizione dell'azione processuale della domanda di divisione ereditaria, nello specifico la possibilità giuridica della medesima (cfr. Cass. 28666/2025), attraverso la sanatoria della irregolarità urbanistiche e catastali che ostano allo scioglimento della comunione ereditaria.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema (cfr. Cass. SS.UU. 07.10.2019 n. 25021; Cass. SS.UU. 22.03.2019 n.8230), non è consentito infatti al giudice di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria di un immobile gravato da siffatte irregolarità ex art. 29, co. 1 bis, Legge n. 52/1985 poiché, in difetto della dichiarazione (anche in sanatoria) degli estremi della concessione edilizia o degli atti ad essa equipollenti, richiesti dall'art. 46, D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e dall'art. 40, 2° co., L. 28.2.1985, n. 47, verrebbe attribuita ai condividenti una utilità maggiore rispetto a quella ricavabile dal negozio divisorio, riconducibile al novero degli atti *inter vivos* ad effetti reali - con causa attributiva/traslativa - al quale si applica, quindi, la disciplina della nullità testuale prevista dalle richiamate disposizioni normative.

3. Ora, la sussistenza della condizione dell'azione, vale a dire la possibilità giuridica della divisione giudiziale, non può essere costituita in corso di causa, tramite provvedimento cautelare, in quanto condizione che deve sussistere al momento di proposizione della domanda di divisione. L'assenza della possibilità giuridica della domanda di merito, per quanto rileva in questa fase cautelare, rende il ricorso inammissibile poiché, alla stregua di una delibazione sommaria, esclude l'apparenza del diritto cautelando e impedisce la formulazione di un giudizio positivo di verosimile fondatezza del ricorso, come peraltro riconosciuto anche da parte ricorrente (pag. 6 ricorso introduttivo)

4. A ciò si aggiunge che, la richiesta giudiziale di autorizzazione di parte ricorrente a presentare in via esclusiva la domanda amministrativa di concessione in sanatoria dei beni in proprietà comune con la sorella germana risulta essere priva di interesse ad agire in quanto, come allegato dalla stessa ricorrente (pag. 6 ricorso), per la giurisprudenza amministrativa non è ricevibile la domanda di sanatoria di un bene comune presentata da un solo condividente, a meno che tale iniziativa non sia preceduta da un *pactum fiduciae* tra le parti (cfr. ex multis, recente TAR Puglia n. 1095/2024). Nella specie, l'esistenza di un accordo in



tale senso è da escludersi, visto il contenzioso in atto tra le sorelle, in disaccordo finanche sulla nomina del direttore dei lavori, non essendo consentito al giudice adito in questa sede sostituirsi ai comproprietari con il rilascio di una autorizzazione che tenga luogo del consenso di un convivente, dal momento che non sussiste alcun obbligo di legge ad assentire alla divisione dei beni dell'asse ereditario.

5. Privo di pregio, ai fini della fondatezza del *fumus boni iuris*, è inoltre il richiamo all'art. 1105, co. 4, c.c. che consente a ciascuna parte di ricorrere all'autorità giudiziaria per adottare i necessari provvedimenti ai fini dell'amministrazione della cosa comune. Nella specie, i provvedimenti da adottare che si richiedono al Tribunale adito in via cautelare non sono volti all'amministrazione di una cosa in comunione ma - all'opposto - alla possibilità giuridica della divisione, in assenza, come detto, di alcun obbligo di legge che imponga al convivente di prestare il consenso allo scioglimento della comunione, atto che opera dunque su un piano antitetico rispetto alla amministrazione della cosa comune.

6. Rispetto al *periculum in mora*, il pericolo di un danno grave e prossimo alla porzione immobiliare indivisa di spettanza della comproprietaria ricorrente è allegato, ma non provato, nella misura in cui la realizzazione della conformità urbanistica e catastale dei cespiti immobiliari si pone come presupposto indefettibile per determinare la possibilità giuridica di scioglimento giudiziale della comunione ereditaria, ma non viene in rilievo per ovviare ad un pericolo di danno grave e prossimo al diritto di piena proprietà della porzione immobiliare indivisa. Non è infatti neanche allegato che gli interventi edilizi si rendano necessari nell'immediato per evitare cedimenti strutturali della porzione indivisa dell'immobile di spettanza della resistente, a fondamento di un provvedimento cautelare atto ad ovviare al pericolo di danno temuto per la porzione dei cespiti idealmente attribuibile alla ricorrente.

7. Parimenti insussistente è il grave ed irreparabile pregiudizio ex art. 700 c.p.c. che deriverebbe alla proprietà esclusiva degli immobili, quale risultato finale della divisione, per le conseguenze amministrative e penali astrattamente derivanti dalla omessa sanatoria delle irregolarità catastali ed urbanistiche, in quanto non è stato neanche prospettato l'avvio di un procedimento penale per eventuali abusi edilizi, né risulta, sul piano amministrativo, adottata od in corso di emanazione una ordinanza di demolizione dei manufatti affetti da tali irregolarità, che possa servire ad ipotizzare come urgente la necessità di una immediata sanatoria.

8. Una parte dei beni immobili - oggetto del giudizio di divisione - risulta inoltre occupata (pag. 5 del ricorso); dalla stessa ricorrente è disconosciuta quindi l'impossibilità di utilizzo attuale di un immobile, visto che nel ricorso si dà atto che il bene di Via Nepal (Roma) è occupato al piano inferiore della resistente ed al piano superiore dal figlio della ricorrente.

9. Non si intravedono, infine, esigenze cautelari da tutelare, difettando dunque l'interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c., rispetto al pagamento dei debiti e pesi ereditari che sono oggetto di una obbligazione parziaria ex lege (art. 752 c.c.), dividendosi *pro quota* tra gli eredi; rispetto allo svincolo delle somme sul conto corrente della de cuius, che appare già avvenuto (docc. 6 e 7 fascicolo di parte resistente); rispetto alla ripartizione del canone di locazione dell'immobile di Viale Europa n. 57 (RM), alla quale già provvede il conduttore, su richiesta della ricorrente (doc. 8 fascicolo resistente) alla quale ha aderito anche la stessa resistente (pag. 12 memoria difensiva).



P.Q.M.

Visto l'art. 669 septies c.p.c.,

respinta ogni diversa istanza ed eccezione formulata, così provvede:

- rigetta i ricorsi cautelari riuniti;
- rinvia la determinazione delle spese della fase cautelare alla pronuncia di merito.

Così deciso in Roma, li 28.11.2025

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni,
Perso presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. giustizia 22 ottobre 2024.*